

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
10344/2550

พนักงานอัยการจังหวัดราชบุรี
นางสาวบุญเลิศ เปี่ยมกลัด

โจทก์
จำเลย

ป.อ. มาตรา 336

การที่จำเลยใช้อุบายเข้าไปขอซื้อสินค้า เมื่อ น. ไปหยิบสินค้าและเปลอ พวกของจำเลยลงจากรถจักรยานหรือไปจากร้านค้าของผู้เสียหายโดยพวกของจำเลยลอบลักหยิบเอาหนีไปโดยไม่ให้บุคคลในร้านเห็น แม้ผู้เสียหายซึ่งอยู่ในร้านตัดผมฟากถนนฝั่งตรงข้ามจะเห็นเหตุการณ์ขณะพวกของจำเลยลงจากรถเข้าไปลักหนีก็ตาม แต่ผู้เสียหายอยู่อีกฟากถนนจะเห็นเหตุการณ์ในระยะห่าง 20 เมตร ลักษณะการกระทำดังกล่าวยังถือไม่ได้ว่าพวกของจำเลยเอาหนีของผู้เสียหายไปต่อหน้าผู้เสียหาย การกระทำของพวกของจำเลยไม่เป็นการฉกฉวยเอาซึ่งหน้า ดังนั้น การกระทำของจำเลยจึงไม่เป็นความผิดฐานร่วมกันวิ่งราวทรัพย์

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 83, 336, 336 ทวิ

จำเลยให้การปฏิเสธ

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 83, 336 วรรคแรก ประกอบมาตรา 336 ทวิ จำคุก 6 ปี จำเลยให้การรับสารภาพในชั้นจับกุมและชั้นสอบสวนเป็นประโยชน์แก่การพิจารณา มีเหตุบรรเทาโทษ ลดโทษให้หนึ่งในสามตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 78 คงจำคุก 4 ปี

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 7 พิพากษาแก้เป็นว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 335 (7) วรรคแรก ประกอบมาตรา 336 ทวิ, 83 ลงโทษจำคุก 3 ปี รับสารภาพชั้นจับกุมและสอบสวนเป็นประโยชน์แก่การพิจารณา ลดโทษให้หนึ่งในสาม คงจำคุก 2 ปี นอกจากนี้แก้ไขให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "...พิเคราะห์แล้ว ศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์ภาค 7 พังข้อเท็จจริงต้องกันว่า ในวันเวลาและสถานที่เกิดเหตุ จำเลยกับพวกอีกสองคนขับรถจักรยานยนต์ไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียนไปจอดที่หน้าร้านค้าของนางสุณีผู้เสียหาย แล้วจำเลยลงจากรถเข้าไปในร้านใช้อุบายขอซื้อกระดาษทิชชูและปลั๊กไฟฟ้า เมื่อนางสาวนิภาบุตรสาวของผู้เสียหายเดินไปหยิบปลั๊กไฟฟ้านั้น จำเลยเดินตามเข้าไปด้วย ขณะนางสาวนิภา กำลังหยิบสินค้าและเปลอนั้น พวกของจำเลยอีกคนหนึ่งลงจากรถเข้าไปลักบุหรืจำนวน 7 หีบ ราคา 1,918 บาท ซึ่งวางอยู่ในตู้หน้าร้านขึ้นรถหลบหนีไป ส่วนจำเลยขึ้นรถไม่ทันและถูกผู้เสียหายกับพวกจับกุมไว้ได้ ปัญหาต้องวินิจฉัยตามฎีกาของโจทก์ว่าจำเลยได้กระทำความผิดฐานฉ้อโกงหรือไม่ เห็นว่า การที่จำเลยใช้อุบายเข้าไปขอซื้อสินค้า เมื่อนางสาวนิภาไปหยิบสินค้าและเปลอ พวกของจำเลยลงจากรถลักบุหรืไปจากร้านค้าของผู้เสียหายนั้น ได้ความว่านางสาวนิภา และนายวิษณุซึ่งอยู่ในร้านค้ามิได้รู้เห็น แสดงว่าพวกของจำเลยลอบลักหยิบเอาบุหรืไปโดยไม่ให้บุคคลใน

ร้านเห็นแม้ผู้เสียหายซึ่งอยู่ในร้านตัดผมฟากถนนฝั่งตรงข้ามจะเห็นเหตุการณ์ขณะพวกของจำเลยลงจากรถเข้าไปลักบุหรืก็ตาม แต่ก็ได้ความว่า ผู้เสียหายอยู่อีกฟากถนนและเห็นเหตุการณ์ในระยะห่าง 20 เมตร ลักษณะการกระทำดังกล่าวยังถือไม่ได้ว่าพวกของจำเลยเอาบุหรืของผู้เสียหายไปต่อหน้าผู้เสียหาย การกระทำของพวกของจำเลยไม่เป็นการฉกฉวยเอาซึ่งหน้า ดังนั้น การกระทำของจำเลยจึงไม่เป็นความผิดฐานร่วมกันวิ่งราวทรัพย์ ที่ศาลอุทธรณ์ภาค 7 พิพากษามานั้น ศาลฎีกาเห็นพ้องด้วยฎีกาของโจทก์ฟังไม่ขึ้น"

พิพากษายืน

(ชูเกียรติ ตันทวิวงศ์-ชาลี ทัพภวิมล-คำนวน เทียมสอาด)

แหล่งที่มา

สำนักวิชาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ

ศาลฎีกาได้วินิจฉัยไว้ในคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1200/2481 น.1449 ว่า จะเป็นวิ่งราวทรัพย์ได้เจ้าทรัพย์จะต้องอยู่ใกล้ชิดขณะทรัพย์ถูกลัก ดังนั้น แม้เจ้าทรัพย์จะเห็นตัวผู้ร้ายขณะลักทรัพย์ แต่ถ้าทรัพย์ของเจ้าทรัพย์อยู่ห่างตัวเจ้าทรัพย์ 5 วา (ประมาณ 10 เมตร) การเอาทรัพย์นั้นไปก็ไม่เป็นวิ่งราวทรัพย์ ดังนั้น บรรทัดฐานของศาลฎีกาก็คือ การวิ่งราวทรัพย์จะองค์เป็นการเอาทรัพย์ไปขณะที่เจ้าทรัพย์อยู่ใกล้ชิดกับทรัพย์ที่ถูกลัก อย่างไรก็ตาม แม้ทรัพย์จะอยู่กับตัวเจ้าทรัพย์ แต่คนร้ายล้วง

กระเป๋าทะลักไปขณะเจ้าทรัพย์เผลอ คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 858/2471 น.959 ก็วินิจฉัยว่าไม่เป็นวิ่งราวทรัพย์ และคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 893/2487 น.571 วินิจฉัยว่าเข้าไปในร้านแล้วหยิบสินค้าขึ้นมาดู พอเจ้าของเผลอก็เอาใส่กระเป๋า พอเจ้าของเหลียวมาเห็นและร้องขึ้นก็หนีออกจากร้านไป ไม่เป็นวิ่งราวทรัพย์ ซึ่งคำพิพากษาศาลฎีกาตามที่มีเหตุนี้ ก็เดินตามแนวที่ศาลฎีกาเคยวินิจฉัยไว้เดิม อาคม รุ่งแจ้ง